

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2526/2533	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางเชิงอ้าย แซ่เตี๋ยว	โจทก์
	นายชูศักดิ์ สร้างเขต	จำเลย
	นายชูศักดิ์ สร้างเขต จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ขอใช้หลักทรัพย์ที่ได้ยื่นไว้เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นางเชิงอ้ายแซ่เตี๋ยว มารดาผู้ตายขอเข้าเป็นโจทก์
ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 290
วรรคแรก พิเคราะห์ถึงประวัติของผู้ตาย และสาเหตุที่ผู้ตายก่อจวนระรานคนของ
จำเลย ใช้มะม่วงขว้างใส่หน้าภริยาจำเลยก่อนเช่นนี้ เห็นสมควรวางโทษจำเลยสถาน
เบา ให้จำคุก 6 ปี คำขออนอกเหนือจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการอันดับ 44)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 300,000บาท (สำนวน

ธุรการอันดับ 3 แผ่นที่ 2, อันดับ 23 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันสามแสนบาท ถือหลักประกันเดิม

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันสามแสนบาท ถือหลักประกันเดิม

(พนม พ่วงภิญาโณ-จองทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ